

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 34

Andrés García prestó servicios en la empresa “DULCINEA CONSULTING” durante 7 días en el mes de marzo de 2026 percibiendo un salario diario de 55,25€ en concepto de salario base, 10€ en concepto de productividad por día y 5€ como parte proporcional de las pagas extraordinarias por días. De acuerdo con el contrato de Andrés, se encuentra incluido en el grupo de cotización 9 prestando servicios incluido en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. Las bases de cotización mínimas para grupo 9 en este sistema son 1.424,40€ (mensual) o 61,93€ (diaria) y las bases máximas están fijadas en 5.101,20€ (mensual) o 221,79€ (diaria).

En septiembre de 2026, Andrés empieza a trabajar a bordo del buque pesquero “REINA DEL ATLÁNTICO” prestando sus servicios para la empresa “GRUPO PESQUERO RÍAS BAIXAS SL”. Sin cambiar de zona de pesca ni de empresa ni de provincia, es trasladado al buque pesquero “MAR DE FINISTERRE”.

1 ¿Cuál es la base de cotización por la que debe cotizar la empresa “DULCINEA CONSULTING” por el trabajador Andrés por los trabajos realizados en el mes de marzo de 2026, teniendo que cuenta que la empresa había optado por una cotización de bases diarias en función de las jornadas realmente trabajadas?

- A. 433,51€.
- B. 491,75€.
- C. 1.424,40€.
- D. 1.552,53€.

2 En el caso de que Andrés hubiese optado por quedar incluido en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por Cuenta Ajena durante los períodos de inactividad, ¿qué tipo de cotización por contingencias comunes deberá soportar durante estos períodos?

- A. Un tipo de cotización del 4,7%.
- B. Un tipo de cotización del 28,30%.
- C. Un tipo de cotización del 8,30%.
- D. Un tipo de cotización del 11,50%.

3 ¿Debe la empresa “GRUPO PESQUERO RÍAS BAIXAS SL” realizar algún trámite con la Tesorería General de la Seguridad Social por el cambio de buque pesquero que ha hecho Andrés García?

- A. No.
- B. Sí, debe realizar una variación de datos.
- C. Sí, debe tramitar una baja y un alta sucesiva.
- D. Sí, debe ponerlo en conocimiento de la Tesorería.

En la empresa “CLARÍN ASESORES” presta servicios por cuenta ajena Gonzalo González con un contrato a tiempo parcial. Sufre una incapacidad temporal derivada de un accidente no laboral que le tiene 12 días de baja por un esguince de tobillo. El alta médica se lo emitieron el 9 de noviembre de 2025. Sin embargo, el día 9 de mayo de 2026 sufre una nueva lesión en el tobillo derivada de una mala curación del primer esguince sufrido.

En “CLARÍN ASESORES” iniciaron la actividad el 1 de mayo de 2022 suscribiendo convenio de asociación con la mutua colaboradora “ASEPEYO”. En enero de 2026, durante una reunión de los directivos de la empresa, se decide proceder al cambio de mutua colaboradora a la mayor brevedad posible.

4 ¿Qué base de cotización de contingencias comunes se utilizó para calcular la base reguladora de la primera incapacidad temporal de Gonzalo González?

- A. La correspondiente a octubre de 2025.
- B. La correspondiente a septiembre de 2025.
- C. La correspondiente a septiembre, agosto y julio de 2025.
- D. La correspondiente a agosto, julio y junio de 2025.

*

5 ¿Se considera esta situación una recaída del anterior proceso de incapacidad temporal que se inició en noviembre de 2025?

- A. Sí, ya que han transcurrido más de 180 días desde la baja anterior.
- B. No, ya que han transcurrido más de 90 días desde el alta médica anterior.
- C. Sí, ya que no han transcurrido más de 180 días desde el alta médica anterior.
- D. No, ya que han transcurrido más de 90 días desde la baja anterior.

6 ¿En qué plazo debe “CLARÍN ASESORES” denunciar el convenio de asociación con “ASEPEYO” para poder cambiar de mutua colaboradora a la mayor brevedad posible?

- A. Deben realizar la denuncia antes del 1 de octubre de 2026.
- B. Deben realizar la denuncia antes del 30 de marzo de 2026.
- C. Deben realizar la denuncia antes del 31 de marzo de 2026.
- D. Deben realizar la denuncia antes del 30 de abril de 2026.

Gonzalo González convivía junto con su pareja Ariadna desde hacía cuatro años, no tenían hijos en común y decidieron inscribirse como pareja de hecho a los dos años y medio de estar conviviendo. Desgraciadamente, Ariadna fallece como consecuencia de un accidente de tráfico mientras se encontraba de alta en el sistema de la Seguridad Social.

El pobre Gonzalo continúa con su año aciago y, una vez que se ha reincorporado definitivamente de su segunda incapacidad temporal es despedido en fecha 6 de septiembre de 2026. Le quedaban por disfrutar 4 días de vacaciones que la empresa “CLARÍN ASESORES” le retribuye en su liquidación.

7 ¿A cuál de las siguientes prestaciones por muerte y supervivencia puede tener derecho Gonzalo González?

- A. A pensión de viudedad.
- B. A prestación temporal de viudedad.
- C. A indemnización especial a tanto alzado.
- D. A ninguna de las anteriores.

8 ¿El importe pagado en concepto de vacaciones no disfrutadas pero retribuidas al final del contrato laboral se debe cotizar?

- A. No.
- B. Sí, y el plazo para cumplir con las obligaciones de liquidación es hasta el 29 de septiembre.
- C. Sí, y el plazo para cumplir con las obligaciones de liquidación es hasta el 30 de octubre.
- D. Sí, y el plazo para cumplir con las obligaciones de liquidación es hasta el 31 de octubre.

A Gonzalo le llega a su domicilio una providencia de apremio por una deuda que generó hace unos años en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Empieza a pensar que estaría mucho mejor ahora mismo estudiando una oposición. Probablemente un poco agobiado por la cercanía del examen, pero desde luego no viviendo el tormento que le está tocando sufrir. Tanto pensar en la fortuna de los opositores que solo tienen que preocuparse de estudiar trece temitas, olvida la providencia de apremio que ha recibido.

Unas cuantas semanas después, Gonzalo recibe una diligencia de embargo sobre su vehículo. Apurado, decide presentar un recurso de alzada contra la diligencia recibida alegando que la deuda ha prescrito.

El procedimiento de embargo continúa una vez desestimado el recurso de alzada y el vehículo se valora en 50.000€ y se procede a subastarlo. La deuda con la Seguridad Social que tiene Gonzalo es de 20.000€.

9**¿Qué efectos tendrá el recurso de alzada presentado por Gonzalo?**

- A. Se suspenderá el procedimiento de apremio, sin necesidad de presentar garantías.
- B. Se suspenderá el procedimiento de apremio, sólo en el caso de que se presenten garantías.
- C. No se suspenderá el procedimiento, en ningún caso,
- D. No se suspenderá el procedimiento, salvo que estemos ante uno de los motivos de interposición tasados en el RD 1415/2004.

10**¿Cuál será el importe mínimo por el que se podrá adjudicar el vehículo en primera subasta si no hay ofertas verbales?**

- A. 37.500€.
- B. 30.000€.
- C. 20.000€.
- D. 12.500€.

El 11 de noviembre de 2026 Gonzalo vuelve a ser contratado e inicia la actividad en una nueva empresa. No obstante, descubre que la empresa no le ha tramitado el alta y, harto de tantas desgracias, acude a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a tramitar una denuncia ese mismo día. La actuación inspectora se produce el 20 de noviembre, constatando que el trabajador está prestando servicios sin dar de alta y comunicándose a Tesorería General de la Seguridad Social para que tramite el alta de oficio el 25 de noviembre.

11**¿Desde qué día tendrá efectos el alta de Gonzalo en la nueva empresa?**

- A. Desde el 1 de noviembre.
- B. Desde el 11 de noviembre.
- C. Desde el 20 de noviembre.
- D. Desde el 25 de noviembre.

Nos encontramos con el caso de Juan Carlos García que tiene cumplidos 67 años. Actualmente está en alta en Régimen General de la Seguridad Social y acredita las siguientes cotizaciones:

- 6 años en RGSS: entre 2020 y 2026.
- 14 años en RETA: entre 2008 y 2022.

12

¿Puede Juan Carlos García causar pensión de jubilación?

- A. Sí, puede causar pensión de jubilación y se le reconocerá en el Régimen General de la Seguridad Social.
- B. Sí, puede causar pensión de jubilación y se le reconocerá en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- C. Sí, puede causar pensión de jubilación no contributiva.
- D. No.

13

Debes suponer que Juan Carlos tiene 20 años adicionales cotizados entre 1985 y 2005. Causa pensión de jubilación sin ningún problema. ¿Qué sucede con los años entre 2020 y 2022 en los que cotizó de forma superpuesta en Régimen General y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos?

- A. Se tomarán como cotizados 4 años por ese período.
- B. Se descartarán los años cotizados en el régimen en el que no se cause pensión de jubilación.
- C. Las cotizaciones en el régimen en el que no se cause pensión se acumularán a las del régimen en las que se cause pensión a efectos de calcular la base reguladora, sin que se pueda superar la base máxima.
- D. Las cotizaciones en el régimen en el que no se cause pensión se acumularán a las del régimen en las que se cause pensión a efectos de calcular la base reguladora, pudiendo superarse la base máxima.

José Antonio tiene 57 años el 30/03/2026. Tiene reconocido un grado de discapacidad del 65% desde el 30/03/2004 y lleva trabajando desde el año 1990 de forma continuada.

Acaba de tener mellizos junto a su mujer Carla de 35 años. Ya tenía un hijo nacido hace 8 años. Conforme a la Ley de Familias Numerosas se considera familia numerosa la formada por dos progenitores cuando, al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65% y dos hijos.

★

14

¿Cuál es la primera fecha en la que podría José Antonio acceder a la jubilación manteniendo su trabajo estable y la discapacidad reconocida?

- A. Al cumplir los 56 años.
- B. Al cumplir los 52 años.
- C. Al cumplir los 58 años.
- D. Al cumplir los 59 años.

15

Suponiendo que José Antonio y Carla cumplen los requisitos de renta, ¿qué importe podrán cobrar como prestación no contributiva por parto en supuestos de familias numerosas, con discapacidad de los progenitores o monoparentales?

- A. 1.000€.
- B. 2.000€.
- C. 3.000€.
- D. 4.000€.